

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1939/2532	บริษัทประกันภัยศรีเมือง จำกัด	โจทก์
	นายวิเชียร มหาวงษ์ กับพวก	จำเลย
	นายวิเชียร มหาวงษ์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามพัฒนาขนส่ง ที่ 2	
	นายพัฒนา แซ่เอง ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามซึ่งขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาร่วมกันชำระเงินจำนวน 45,276 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 300 บาท นับแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2529 ของต้นเงิน 44,976 บาท นับแต่วันที่ 2 มีนาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 27,34)

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 53,52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจนถึงวันทราบคำสั่ง
นี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้งดการบังคับคดี
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากจำเลยทั้งสามร่วมกันหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับ
จำนวนเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจนถึงวันทราบคำสั่ง
นี้มาให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้งดการบังคับคดี
ไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ